

RECURSO CÍVEL Nº 5074139-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ANA MARIA DE LIMA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO - **MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001** - PAGAMENTO DO VALOR A MENOR REALIZADO EM **2018** - COBRANÇA DA DIFERENÇA APENAS EM **2024** - TRANSCURSO DO **PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL** - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5074139-23.2024.4.02.5101

510015688128 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5074139-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ANA MARIA DE LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora, objetivando sanar **vício** que alega existir na DECISÃO REFERENDADA pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Em suma, a Embargante requer o acolhimento e a aplicação de efeitos **infringentes** aos presentes embargos, com o fim de se manter irretocável a sentença impugnada, sob o argumento de saneamento do julgado, em que por se tratar de militar da ativa, a **prescrição** do fato iniciar-se-ia a partir da data de ingresso deste na reserva.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade**, **contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

No que tange ao mérito, **o pleito autoral concernente ao pagamento de auxílio fardamento encontra óbice no instituto da prescrição**, nos termos do Decreto nº **20.910**, de 06 de janeiro de 1932.

O princípio da *actio nata* fixa o termo *a quo* no momento da violação do direito à prestação pretendida, o que se deu com **o pagamento questionado que ocorreu no contracheque de novembro de 2018**, em virtude da promoção.

Trata-se de omissão impugnável de imediato, de forma que deveria a Embargante, ao se sentir prejudicada, por não ter recebido os valores que entendia fazer *jus*, **ter ajuizado a ação pertinente dentro do lapso temporal de cinco anos, contados da violação do direito, OU proposto impugnação administrativa que lhe suspendesse tal prazo**. No caso não há prova nem de uma nem de outra ação.

O ajuizamento da ação em **setembro de 2024** faz extinguir a pretensão em virtude do transcurso do **prazo quinquenal de prescrição**.

A Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (Dje-149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência no sentido de que **“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”**. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006.

Registre-se que o recurso interposto, ainda que com o fim de **prequestionamento**, deve observância ao artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do antigo CPC), **o que não ocorreu na hipótese**. Nesse sentido: EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009.

O que se verifica, no caso concreto, é a pretensão de promover a **rediscussão da matéria**, com o intuito de fazer prevalecer a tese jurídica invocada pelo(a) recorrente. Nesse contexto, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido pela parte embargante, que poderá, no entanto, valer-se da via recursal adequada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No âmbito do **STF**, podemos citar o **ARE 831892 AgR-ED** (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015) e o **RE 599271 AgR-AgR-ED** (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015). No **STJ**, destaco o seguinte precedente: **AgRg no AREsp 548.441/RJ** (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

OS EMBARGOS SÃO, PORTANTO, MANIFESTAMENTE **PROTELATÓRIOS** POR ARGUIR PRETENSO VICIO FORMAL QUE EM NADA ALTERA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL AUTURAL!

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.